



תב/ 150/10

בפני המפקחת על רישום המקרקעין
ברחובות

1

התובע: משרקי יצחק ת.ז. 05530504 - רח' איילה 11/12 אשקלון

- נ ג ד -

הנתבע: בוחבוט אריאל ת.ז. 024013781 - רח' איילה 11/16 אשקלון

פסק דין

1. התובע, בעל דירה בקומה שלישית (תת חלקה 12) בבית המשותף הרשום על הנכס הידוע כחלקה 15 בגוש 1296, הגיש תביעה כנגד הנתבע, בעל דירה בקומה הרביעית (תת חלקה 16), להזזת מזגנים שהתקין הנתבע מעל מרפסת סוכת דירת התובע. בכתב התביעה נטען כי התובע קנה דירה עם מרפסת סוכה מחברת "משהב" כאשר בכל הדירות בבנין קיימות מרפסות סוכה, כי לפני כשנתיים התקין הנתבע את המזגנים בדירתו כשהמדחסים שלהם הותקנו מעל שטחי מרפסת הסוכה של התובע. נטען כי כתוצאה מכך הצטמצם שטח הסוכה, לא ניתן לשבת מתחת למדחסים. התובע מנוע מלעשות שימוש עקב סכנה לשבת תחת המדחסים, הרעש מפריע למנוחה ונזילת המים מרטיבה את הכביסה הנתלית במרפסת. התביעה הוגשה ביום 4.7.10.
2. הנתבע הגיש כתב הגנה ובו טען כדלקמן:
 - א. המזגנים הותקנו לפני 5 שנים ומעולם לא התלונן התובע על כך קודם להגשת התביעה.
 - ב. בעקבות פנית התובע אליו טרם חג הסוכות האחרון, נעשתה פניה לבית דין לענייני ממונות התשובה שניתנה היתה כי הסוכה כשרה ולכן הטענה כי אינו יכול לקיים מצוות סוכה אינה נכונה ואכן הוא חגג את חג הסוכות כהלכתו במרפסת.
 - ג. לתובע אפשרות לבנות את סוכתו בדשא של הבנין כמו שאר הדיירים.
 - ד. שני המדחסים מקובעים היטב לקיר ואינם מסכנים חיי אדם.
 - ה. מדובר במזגנים בעלי 1 כ"ס, אין כל נזילות מים.
 - ו. בבנין קיימים מזגנים נוספים המותקנים באופן דומה.
3. בכתב התשובה לכתב ההגנה חזר התובע על טענתו כי המזגנים הותקנו בקיץ 2008, טען כי פנה לנתבע מיד לאחר מכן וכי קיומם של המזגנים מונע ממנו ישיבה בשלוחה במרפסת. לכתב התשובה צרף התובע שרטוט המדגים את מידות המדחסים יחסית למידות המרפסת.



4. אין מחלוקת כי במסגרת חוזי הרכישה מהחברה הקבלנית צוין במפרט הטכני קיומה של מרפסת סוכה כחלק מהבית המשותף ודירותיו. במובן זה קנו בעלי הדירות זכות לאפשרות השימוש במרפסות האמורות כמרפסות סוכה.
- העובדה שסוכה כשרה על פי ההלכה נחשבת גם אם שטחה קטן יותר משטח המרפסת אינה שוללת את הזכות לעשות שימוש במתחם המקסימלי של המרפסת. ובמקרה זה בכלל השטח של 4.55 מ"ר.
5. סקירה מעמיקה של תמונות ושמיעת התובע מעידה על כך כי קיומם של מדחסים תלויים מעל לראשם של היושבים במרפסת אינו דבר מקובל או סביר. מעבר לרעש ולחום הנפלט הדבר מעורר חשש של ממש. וביחוד הדברים אמורים לגבי המזגן התלוי מתחת לחלון החדר ושמדחסו מצוי מעל דלת היציאה למרפסת. בחינת מצב המזגן במרפסת הדירה הסמוכה לדירת הנתבע (תת חלקה 15), שהנתבע הציג תמונה שלו במצורף לכתב ההגנה, מראה כי התקנתו נעשתה על דופן הקיר. הנתבע הסביר את הנסיבות בהם נדרש להתקין את המזגנים באופן שהותקנו והשאלה אם יש בנסיבות להצדיק השארת המזגנים.
6. אני ערה לעובדה כי בבית המשותף מותקנים מזגנים לרוב על הקירות המהווים רכוש משותף. אולם ברובם, ובוודאי לגבי המזגנים המותקנים בחזית, אין מדובר במיקום אשר מאן דהוא יושב תחתיו. מטבעה של מרפסת היא שהיא נועדה למקום ישיבה. אין מדובר במרפסת שירות אלא כאמור במרפסת סוכה.
7. סעיף 2 לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין התשכ"ט 1969 (להלן-חוק המקרקעין) קובע :
- "(א) בעל דירה איננו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה 'פגיעה ברכוש המשותף' – לרבות פגיעה בחזונו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.**
- (ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויי או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילתה הסכמת בעל הדירה האחרת."**
- מתוקפו של סעיף 2 (ב) לתקנון המצוי יכולתי לקבוע כי הנתבע לא היה רשאי להתקין את המזגנים באופן שהתקין.
- השאפה צריכה להיות למצוא איזון בין השמירה על הזכויות הקיימות של בעלי הדירות בדירותיהם וברכוש המשותף לבל ייפגעו לבין האינטרס הלגיטימי של כל בעל דירה יחיד



לעשות שימוש רגיל ברכוש המשותף בצורה נאותה ובאורח סביר.
בהמ' 163/81 **בודנוף נ' נציגות הבית המשותף**, פ"ד לה(4) 277, נקבע כי התנאים הללו הינם תנאים מצטברים. דהיינו: יש צורך בכך שהשימוש יהא רגיל וסביר, וכן שהשימוש לא ימנע שימוש כזה משותף אחר. שימוש סביר יהא שימוש שיתאם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף. ייעוד החלק של הרכוש המשותף משמע, השימוש בו לפי ייעודו לפי תנאי הזמן, המקום וכוונת בעלי הדירות. כמו כן, נקבע כי בבחינת השימוש יש לבחון גם את תנאי המקום והזמן: תנאי המקום-כלומר המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'), ותנאי הזמן-הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתובה (ראה: עו"ד ע. כהן, בתים משותפים בניה, שימוש וניהול הרכוש המשותף, עמ' 48).
בענייננו, במפרט הטכני יועד השימוש במרפסת כמרפסת סוכה.
התקנת שני המזגנים באופן שהותקנו עלולה לגרום לפגיעה בערכה של דירת התובע ומהנאת השימוש במרפסת הסוכה.
מעבר לכך, התקנה כאמור עלולה אף להחשב כפגיעה גם ברכוש המשותף במובן סעיף 2 (א) לתקנון המצוי. ואולם, נוכחתי כי בבית המשותף מותקנים מזגנים נוספים בקירות החיצוניים ולכן לא סברתי שיש להשתית את החלטתי על סעיף 2 (א).

8. לאור האמור לעיל, מצאתי כי בנסיבות המקרה ולשם האיזון של צרכי הצדדים יש מקום להורות על הסרת המזגן הנמצא מתחת לחלון החדר של דירת הנתבע כאשר את המזגן התלוי על מרפסת דירת הנתבע והמצוי על הקיר הצידי של מרפסת הסוכה, ניתן יהיה בנסיבות המקרה להשאיר.

9. על כן אני מקבלת את התביעה בחלקה ומורה לנתבע להסיר תוך 60 יום את המזגן המצוי תחת החדר והתלוי מעל פתח היציאה למרפסת הסוכה בדירת התובע.
אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע את הוצאות ההליך בגין אגרת התביעה בסך 601 ₪.
בנסיבות המקרה לא מצאתי מקום לחיוב בגין הוצאות נוספות.
התביעה לסעד כספי בסך 4000 ₪ שהופיעה בסעיף 8 בכתב התביעה נדחת מאחר והתובע לא פרט בגין מה נדרש הסעד הכספי וממילא פסיקת פיצויים בגין נזקים אינה בסמכותי העניינית.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ו' שבט תשע"א 11 ינואר 2011 וישלח להם בדואר רשום.

תמר פריאנטה

מפקחת על רישום המקרקעין

רחובות